

יריית תל - אביב - יפו
ל.נ.ה.ל.ה.נ.ד.ס.ה

תאריך: 12/12/2006
מס.נישום: 40824
גוש/חלקה: 44-00 / 6135

1

אל: מחלקת רישוי בניה

מאת: מדור היטל השבחה

הנדון: סיום טיפול בתיק 26-1503

הטיפול בתיק מספר 26-1503, שבכתובת: אביטל 2, הסתיים.

להלן הערותינו לתיק:

הקמת מרפסת שקרסה באזור שיקום למגורים - פטור

פילג	הענף להכנסות מוניציפליים
שם מפעל-טופס	מינהל הכספים
	עיריית תל-אביב-יפו
	מח' שומה והשבחה

הצעה לדיון – רשות רישוי

פרטי הבקשה

כתובת הבקשה

רחוב אביטל אצ"ל	מס' בית 2 71	שכונה התקווה	תיק בניין 4062-002
שטח מגרש במ"ר 217	גוש/חלקה 44/6135		

פרטי הבקשה

מס' הבקשה 06-1503	תא' הגשה 24/10/2006	סיווג תוספת בניה	מהות הוספת שטח
-----------------------------	------------------------	---------------------	-------------------

מבקש הבקשה

שם משפחה ושם פרטי חלבה ישעיה	כתובת רחוב אצ"ל 71, תל אביב - יפו 67631
---------------------------------	--

עורך הבקשה

שם משפחה ושם פרטי שקלר	כתובת תל אביב - יפו
---------------------------	------------------------

מתכנן השלד

שם משפחה ושם פרטי זיבגורסקי אלכס	כתובת שדרות גורי ישראל 34, תל אביב - יפו 66830
-------------------------------------	---

תוכן הבקשה (עורך הבקשה)

בקשה לתוספת בניה:
שיחזור המרפסת שהייתה קיימת ברח' אצל 71 וקרסה.

מצב קיים (עורך הבקשה)

קיים בניין בן 2 קומות מס' יחידות דיור בבנין 1:

שימוש עיקרי (עורך הבקשה)

מגורים

פירוט שטחים (עורך הבקשה)

קומה / תיאור			סך שטחי בניה עיקריים לשימושים השונים			סך שטחי שירות		
מפלס	קומה	תיאור	קיים	קיים	%	מ"ר	%	מותר
0.00		קרקע	77.68	77.68	35.80	2.00	0.92	
3.35		קומה	124.04	124.04	57.16			
		מעל	201.72	201.72	92.96	2.00	0.92	
		מתחת						
		סה"כ	201.72	201.72	92.96	2.00	0.92	

ממצאי בדיקה

הערות מהנדס רישוי (ילנה סולודובין)

◆ תיאור מצב קיים ◆

על המגרש קיים בניין בן 2 קומות עם 4 חנויות ודירת מגורים עפ"י עורך הבקשה (4 חנויות ודירה בקומת הקרקע, המשך הדירה בקומה השניה).

הבניין הקיים כולו בנוי בגבולות המגרש:

- קדמי לרח' אצ"ל: 0 מ',

- קדמי לרח' אביטל: 0 מ',

- צדדי-מזרחי: 0 מ', בקיר משותף עם הבניין במגרש הסמוך – החנות הקדמית-דרומית בקומת הקרקע והדירת בקומה השניה.

1.10 מ' בחלק האחורי – הדירה המזרחית בקומת הקרקע ודירת מבקש בקומה השניה.

הבניין השכן במגרש הסמוך בנוי במרחק של כ-1 מ' מגבול המגרש עם פתחים בקיר החיצוני.

הבניין השכן במגרש הסמוך בנוי במרחק של 1.15 מ' מגבול המגרש (לא צוינו פתחים).

- צדדי-צפוני: 4.79 מ' בשתי הקומות.

◆ תיאור הבקשה ◆

מבוקש אישור למצב קיים - להוספת מרפסת לא מקורה בקומה השניה של הדירה, בחזית לרח' אצ"ל ובהבלטה של 1.10 מ' מעבר לקו הרחוב מעל המדרכה.

עפ"י המבקש, המרפסת שהיתה קיימת בעבר, קרסה ונבנתה מחדש ללא היתר והוגשה תביעה משפטית בגינה.

בתיק הבניין לא נמצא היתר של בניין הנ"ל.

הבניין נבדק בתצ"א ע"י מח' המדידות ונמצא שבשנת 1981 המרפסת היתה קיימת מעל קומת הקרקע.

◆ בעלות ושטח המגרש ◆

המגרש בשטח מדוד של 217 מ"ר, רשום במושע. בעל המגרש רשום בטאבו כבעלי החלקים בנכס השווים ל-217 מ"ר.

נעשו פרסומים לפי תקנה 2-ב ולא התקבלו התנגדויות. לבקשה מצורף תצהיר הבעלים, בו צויין שלמרות המאמצים שעשו לא הצליחו לאתר את כל בעלי החלקה הרשומים בטאבו. עקב גודלה וריבוי הבעלים.

◆ התאמה לתב"ע ◆

סטטיה	מוצע + קיים	מותר	
קווי בניין			
לרח' אצ"ל	1.10 מ' מחוץ לגבול המגרש לרח' אצ"ל.	0 מ'	
לרח' אביטל	0 מ'	0 מ'	
צדדי	0 מ'	צפוני - 3.0 או 0 מ'	
צדדי	0 מ'	מזרחי - 3.0 או 0 מ'	
מספר קומות	קיים 2	3	

◆ התאמות (ילנה סולודובין) ◆

העקות	כן	לא	
שטח מרפסת גזוזטרא הינו כ-16 מ"ר, לא הוצג יחס בין שטח הגזוזטרא לשטח הדירה בהתאם למותר (12 מ"ר או 10% משטח הדירה לפי הקטן מביניהם).	+		מרפסת
הבלטת המרפסת ב-1.10 מ' בגובה מעל 2.40 מ' מהמדרכה - בהתאם לתקנות התכנון והבניה.	+		בניה במרווחים

◆ הערות נוספות ◆

- המרפסת בחזית הדרומית החורגת מעבר לקו הרחוב היתה קיימת מלפני 1981, גם בחריגה מעבר לקו הרחוב. ובדומה לבנינים אחרים באותו צד הרחוב אצ"ל.

- חסר סימון קווי הבניין, אין התאמה בין תנחות הקומות, החתכים והחזיתות.

- חסר חלק המידות והמפלסים.

חו"ד פיקוח על הבניה
איציק אשל 29/10/2006
התוכנית תואמת את המצב בשטח. המבוקש בנוי במלואו.
הוגשה תביעה משפטית תיק פלילי מס' 01040007061 ו- 01060010785.

חו"ד אדריכל רישוי
דוד גיטמן 20/06/2006
ממליץ לאשר את תוספת הבניה כמבוקש.

♦ חו"ד מהנדס העיר (ע"י סולודוכין ילנה)
לאשר את הבקשה בתנאי התאמה לקובץ הנחיות מילוי דרישות מהנדס העיר ובתנאים הבאים :

תנאים להיתר :

1. השלמה ותיקון טבלאות המיפרט, סימון קווי הבניין המותרים, התאמה בין תנוחות הקומות, החתכים והחזיתות, השלמת חלק המידות והמפלסים, צביעת המיפרט בהתאם למהות הבקשה.
2. הצגת היחס בין שטח המרפסת לשטח הדירה במסגרת המותר עפ"י תקנות התכנון והבניה.
3. הצגת חתך נוסף דרך המרפסת.

הערה : ההיתר אינו בא כדי לאשר כל בניה קיימת בבניין הנ"ל ובתחום המגרש ואשר אינה כלולה בהיתר זה.

ההחלטה : מספר פרוטוקול 3
רשות רישוי מספר 0168-06-1 מתאריך 26/11/2006

לאשר את הבקשה בתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר.

* * * * *

נספח - פרטים מתיק מידע

מס' בקשת מידע 200600146	קטגוריה ומחוז תוספת בניה - תוספת בניה בשכונות יפו, התקוה וארגזים	תא' מסירת מידע 21/02/2006
----------------------------	---	------------------------------

שטח לחישוב זכויות בניה: 217

תכניות בתוקף

שם התכנית ומספרה	תאריך הפקדה	תאריך מתן תוקף	כולל בינוי ועיצוב אדריכלי
ג	08/12/1991	21/04/1994	לא
ח		16/04/2001	לא
1ע		15/01/2004	לא
2710	25/02/1992	03/07/1997	לא
2215	31/03/1982	26/03/1992	כן
1A2215	01/06/1998	05/11/1998	לא

יעוד קרקע עפ"י תב"ע: אזור מגורים ב שימושים מותרים לפי תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזים בתכניות ובהיתרים) התשנ"ב 1992
קומה בקומות - שימוש מעורב
צפיפות:
שטחים עיקריים

מגורים	שימוש	קומה	מגורים
מגורים	שימוש	קומה	מגורים
מגורים	שימוש	קומה	מגורים

קווי בניין

קווי בניין לקומות העליונות
לצדדי: 3 מטר
אחורי: 0 מטר
מספר קומות מירבי: 3
מספר מרתפים מירבי: 2
תכסית קרקע מרבית: 60.0 %

הערות לבקשה (ע"י לס דניאל)

המגרש כולל באזור מגורים ב' (שיקום) עם חזית מסחרית לצד רחוב אצ"ל בתכנית 2215.
שיעור הבניה לא יעלה על 140% ותכסית הקרקע לא תעלה על 60% משטח המגרש נטו). גובה הבנין לא יעלה על 3 קומות כולל קומת הקרקע.
על פי תכנית ג' ניתן לבנות עלית גג בחלל גג הרעפים בתנאים מסוימים או בבנין משותף (דירה ע"ג דירה) חדר יציאה לגג בשטח של 23 מ"ר לדירת המגורים העליונה וכן פרגולה על הגג בשטח שליש הגג הפנוי הצמוד לחדר היציאה.
על פי תכנית 1A2215 המאושרת נקבע כי שטח יחידת דיור לא יקטן מ-90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד מקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת כאשר הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר עד שתי יחיד בשטח שיהיה קטן מ-90 מ"ר אך לא פחות מ-70 מ"ר כ"א כולל ממ"ד תיאום הבניה עם אד' הרישוי.
הערה: בכל מגרש ראשי, עפ"י המסומן בתשריט התכנית, יחשבו 25% ההיתרים הראשונים שיבנו כ"אזור מגורים ב' מועדף" בהם זכויות הבניה יהיו 140%.
במידה וימומשו הזכויות ל- 25% ההיתרים הראשונים, זכויות הבניה יהיו 100% עפ"י גודל המגרש המשני כמשמעותו בתכנית 2215.
אחוזי בניה נוספים: תמורת איחוד מגרשים יתווספו 15% לאחוזי הבניה המפורטים לעיל ותמורת הריסת המבנה ובניה מחדש יתווספו 7.5% לאחוזי הבניה המפורטים לעיל.
עפ"י בדיקה מול צוות מזרח (ניר כהן) זכויות הבניה למגרש הנ"ל לפי אזור מגורים ב' מועדף- 140%.
הערה: במידה ובטווח שנה לא ימומשו הזכויות במגרש הנ"ל, תיבחן מחדש ההיכללות באזור מגורים ב' מועדף כאמור בתב"ע 2215 כמפורט לעיל.

הבקשה תאושר במסגרת אחוזי הבניה המותרים המוזכרים מעלה, בתיאום עם אד' הרישוי, ובתנאי שהמבנה יהיה בהיתר.

סיכום מהנדס דישוי (טטרו מאיר)

ראה הערות מח' שירותי בניין ערים.

הבניה תהיה לפי הוראות תכנית 2215.

לפני הגשת בקשה לקבלת היתר בניה יש להגיש :

1. מפה מאושרת ותכנית אחת לקבלת אישור ממח' המדידות שהבנין הקיים נבנה מלפני שנת 1981. כל חלק הבנין הקיים, אשר נבנו אחרי שנת 1981, יהיו במסגרת אחוזי הבניה וקוי הבנין המותרים לפי התב"ע.
 2. נסח טאבו מרוכז וכתובות בעלי הנכס הרשומות בטאבו, מפרטים - למשלוח הודעות.
 3. צילומים חזיתות הבנינים הסמוכים לכיוון בנין המבקש.
- תיק המידע הנמסר בזאת אין בו כדי לאשר את המגרש המוצע.

לפני הגשת הבקשה, במקרה של שינויים ותוספת בניה לבנין קיים, חובה להציג פתרון לחיזוק הבנין הקיים נגד רעידת אדמה לפי הוראות תמ"א 38.